

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5033386-33.2024.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL MARCELO DA ROCHA ROSADO
RECORRENTE: CARLOS ALEXANDRE CARVALHO GIURIATTO
ADVOGADO(A): MARIANA COSTA (OAB GO050426)
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO
RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

ACÓRDÃO

A 2ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso. Com o trânsito em julgado baixem os autos e arquivem-se, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 16 de dezembro de 2024.

5033386-33.2024.4.02.5001 **500003483254 .V2**

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5033386-33.2024.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL MARCELO DA ROCHA ROSADO
RECORRENTE: CARLOS ALEXANDRE CARVALHO GIURIATTO
ADVOGADO(A): MARIANA COSTA (OAB GO050426)
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA E OUTROS

RELATÓRIO

1. CARLOS ALEXANDRE CARVALHO GIURIATTO interpõe Recurso de Medida Cautelar em razão de decisão proferida pelo Magistrado do Juizado Especial adjunto à 1ª Vara Federal de Linhares, que indeferiu seu pedido de tutela provisória antecipada que visava a suspensão da cobrança das parcelas mensais de seu contrato de financiamento estudantil. Alega, preliminarmente, que a decisão é nula por ausência de fundamentação. No mérito, aduz que obteve seu contrato de adesão ao FIES em 01/04/2013, tendo utilizado o financiamento para o curso de Engenharia Mecânica. Continua que a fase de amortização se iniciou em 10/06/2019 e, desde então, encontra-se adimplente com a obrigação, conforme extrato de amortização anexado, tendo pago 62 parcelas do contrato, sobrando um saldo devedor atual de R\$ 69.623,31 em 134 vezes, com frações atuais que alcançam o montante de R\$ 623,47. Afirma que o valor das parcelas compromete 26,39% de sua renda, não conseguindo mais arcar com o compromisso firmado. Sustenta que sua situação difere do que fora proporcionado aos inadimplente mediante a Lei nº 14.375/2022, que alterou a Lei 10.260/2001 e repetiu o padrão de “perdão da dívida” já contido na Medida Provisória 10.090/2021, levando a crer que o não pagamento das parcelas é mais vantajoso que o próprio pagamento, visto que a porcentagem de desconto pode chegar em 99% do saldo total da dívida, e ainda de forma parcelada, enquanto aos adimplentes está previsto apenas 12% mediante pagamento integral à vista. Assevera que o art. 5º-A da Lei 10.260/2001, ao escalonar os estudantes por tempo de inadimplência ou até mesmo por estar ou não adimplente, viola o princípio da igualdade insculpido no artigo 5º, *caput*, da CF, com consequente prejuízo ao alcance dos objetivos previstos no art. 3º e cerceamento do direito à educação (artigos 6º e 205, CF), fato que torna o texto legislativo inconstitucional. Nesses termos, por bom senso e obediência à Carta Magna, requer seja estendida aos adimplentes a renegociação da dívida prevista na Lei nº 14.375/2022 e, de conseguinte, seja aplicado o desconto de 77% à dívida do contrato, resultando em saldo devedor atualizado de R\$ 16.013,36. Posteriormente, requer a aplicação do desconto de 12% à dívida remanescente, alcançando saldo devedor de R\$ 14.091,76, a ser dividido em 134 parcelas, com redução de 100% de juros e multas.
2. Liminarmente, pugnou pela suspensão da cobrança das parcelas mensais de seu contrato FIES, no valor atual de R\$ 623,47, nos termos do art. 300 do CPC.
3. Decisão monocrática indeferindo o pedido de tutela de urgência recursal (evento 3).
4. O FNDE apresentou contrarrazões (evento 10). Os demais recorridos restaram silentes.
5. É o relatório. Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço o recurso e passo ao exame do seu mérito.

6. Quanto ao mérito, entendo que as condições fáticas e jurídicas que justificaram a decisão proferida no evento 3 permanecem as mesmas, de modo que me valho das razões expendidas como razões de decidir o mérito do presente agravo. Eis os termos lançados:

4. Primeiramente, quanto ao alegação preliminar de que a decisão é nula por ausência de fundamentação, tem-se que a manifestação judicial de cunho decisório, seja de natureza interlocutória ou final, deve, necessariamente, ser fundamentada, sob pena de ofensa ao princípio da motivação das decisões judiciais (rt. 93, IX, da CF e art. 11 do CPC), o que enseja sua nulidade absoluta. Todavia, fundamentação sucinta não equivale à ausência de fundamentação. O importante é que a decisão apresente pertinência temática e tenha analisado a questão e, constada a satisfação desses dois elementos, a motivação da decisão, mesmo que concisa, não representa qualquer tipo de vício. A decisão, apesar de concisa, está fundamentada. Assim, rejeito a alegação preliminar.

5. Sigo com o exame do pedido de antecipação de tutela recursal. Nos termos do artigo 300 do CPC, “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo”. O Juízo processante considerou, em sua decisão, que não há elementos que permitam concluir pela presença dos requisitos da antecipação dos efeitos da tutela:

Trata-se de ação ajuizada por CARLOS ALEXANDRE CARVALHO GIURIATTO em face do(a) UNIÃO FEDERAL E OUTROS, objetivando a redução da taxa de juros sobre o saldo devedor do seu contrato de financiamento.

O art. 334 do CPC/2015 prevê a realização de audiência de conciliação ou de mediação, a fim de que as partes promovam a autocomposição dos interesses em conflito.

Objetivando atender ao princípio processual da razoável duração do processo, deixo de designar a audiência de conciliação nestes autos sem prejuízo de que a parte ré, no prazo de resposta da ação, ofereça proposta de acordo, medida salutar à redução da excessiva judicialização dos conflitos de interesses, da quantidade de recursos e de execuções de sentenças.

A parte autora pede, em caráter incidente, a antecipação dos efeitos da tutela, baseada na urgência.

Pretende que lhe seja aplicada, por analogia, as mesmas taxas de juros previstas na Lei 14375/22, apesar de adimplente com as parcelas.

Pretende, em sede de tutela de urgência, seja determinada a suspensão da cobrança das parcelas.

A concessão da tutela provisória de urgência pressupõe (CPC/2015, art. 300, caput), além de expresse requerimento: a) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; b) a probabilidade do direito; c) a reversibilidade dos efeitos do provimento antecipatório.

Neste limiar do processo, antes de ouvir a parte ré ou de produzir outras provas, não há elementos que permitam concluir pela presença dos requisitos da antecipação dos efeitos da tutela.

Do exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA, sem prejuízo de que, com o avançar da instrução, a questão seja reexaminada.

CITE-SE o réu para manifestar-se sobre a possibilidade de CONCILIAÇÃO e/ou apresentar CONTESTAÇÃO, no prazo de 30 (TRINTA) DIAS, e fornecer toda a documentação de que disponha para o esclarecimento da lide, em especial cópia do procedimento administrativo.

6. Na hipótese, assiste razão ao magistrado. A pretensão autoral importa necessária revisão contratual e aferição da possibilidade de aplicação de regra infralegal estabelecida em momento posterior à contratação. Tais questões demandam o exercício do contraditório e manifestação do Juízo em cognição exauriente, como garantia da segurança jurídica e do devido processo legal. Inclusive porque, a princípio, há de prevalecer o quanto contratado ao tempo das relações estabelecidas entre as partes.

7. Isso não significa que o autor não tenha direito à providência pleiteada nos autos principais, mas apenas que se deve aguardar a instrução processual e privilegiar o contraditório antes de ser proferida decisão satisfatória acerca do pedido principal.

8. Também é de se levar em conta, no que diz respeito ao perigo de dano, que não há nos autos informação de que o autor esteja inadimplente ou pagando as prestações havidas, de modo recorrente, em atraso. Ademais, a parcela atual do contrato é de R\$ 623,47, que corresponde a aproximadamente 25% de seu salário (evento 1, OUT3 - fls. 43/45), não havendo demonstração nos autos de que adimplemento até o momento esteja importando prejuízo à sua subsistência e de sua família.

9. Não se pode perder de vista, também, que a pretensão autoral, ainda que julgada totalmente procedente, não implicaria cessação do pagamento das parcelas, mas tão-somente uma renegociação com recálculo e novo escalonamento.

10. Assim sendo, **INDEFIRO o pedido de tutela recursal**, mantendo hígida a decisão ora recorrida.

11. Intimem-se as partes do ora decidido, bem como os recorridos para contrarrazões, no prazo legal. Tudo feito, retornem os autos a essa Relatoria.

7. Assim sendo **VOTO POR CONHECER e NEGAR PROVIMENTO** ao recurso. Com o trânsito em julgado baixem os autos e arquivem-se.

5033386-33.2024.4.02.5001

500003396723 .V2